Câu 2) Phương án 2 (không chắc lắm)

Ý kiến phản hồi : đồng ý chọn phương án 2 (có cơ sở theo câu 1 trên)

Câu 3) Bản hỏi cung trên rõ ràng đã có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự vì vậy nó sẽ không có giá trị pháp lý

Ý kiến bổ sung : BB ngày 10/10/2005 không ghi nhận việc Điều tra viên đọc quyết định khởi tố bị can, giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị can **: vi phạm khoản 1 điều 131 BLTTHS** . **BB ngày 13/10/2005** thể hiện: Ngoài nội dung 5 dòng đầu tiên, các nội dung khác giống y hệt biên bản hỏi cung bị can Sơn ngày 10/10/2005 đến từng câu, từng từ, từng dấu phẩy, dấu chấm và tại các trang của biên bản này không có chữ ký của bị can Sơn. : **vi phạm khoản 1 điều 131 , khoản 2 điều 132 BLTTHS**

Câu 4) Yêu cầu VKS với chức năng giám sát hoạt động điều tra và công tố cần làm rõ:

- 2 bản hỏi cung vi phạm nghiêm trọng TTTTHS

Không được sử dụng 2 bản cung đó làm chứng cứ buộc tội……

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Sai (nhưng có lợi cho thân chủ mình -> làm ngơ)

Ý kiến phản hồi :

- qua hoạt động tố tụng của VKSND thành phố H cho thấy chưa làm đủ chức năng về kiểm sát việc tuân theo PL theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 36 , điểm a khoản 1 điều 36 BLTTHS

- bản cáo trạng truy tố các bị can : áp dụng tội danh khác với kết luận của cơ quan điều tra , như vậy có cần trả hồ sơ để điều tra lại theo khoản 2 điều 168 BLTTDS không ?

Câu 6) Trao đổi với Sơn

- Về việc thống nhất câu hỏi và hướng bào chữa
- Căn dặn Sơn các thủ tục tại phiên toà

Ý kiến : đồng ý

Câu 7) Kế hoạch xét hỏi: Hỏi Hoà, Lâm, Cường, Sơn về hành vi của từng bị cáo. Hỏi Sơn về tình tiết nhân thân (câu hỏi cụ thể xin tự đặt)

Ý kiến : đồng ý

Câu 8) Kiến nghị với Chánh án là theo Quy định tại điếu 177 thì thời hạn tạm giam trong giai đoạn xét xử không quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại điều 176 BLTTHS (có nghĩa là chỉ được giam từ 3 tháng thôi)

Ý kiến : đồng ý , chỉ được giam tối đa là 3 tháng (khoản 2 điều 176 BLTTHS)

Câu 9) phương án 2

Ý kiến phản hồi : có nên chọn phương án 3 không , vì theo tình tiết vụ án : "Phạm Thế Sơn cũng có mặt và bảo anh Tùng: "Ông bồi thường cho nó đi" , như vậy ngay từ đầu Sơn không chủ định đánh Tùng, mà chỉ hành động có tính chất gây rối trật tự công cộng thôi

Câu 10) Tự viết